

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
..... **DE LYON**

A2020/005233

Dénomination : GROUPE G2
Adresse : 185 Allée des Cypres 69760 LIMONEST
N° de gestion : 2011B06703
N° d'identification : 538492380
N° de dépôt : A2020/005233
Date du dépôt : 10/02/2020
Pièce : Procès-verbal d'assemblée générale du 10/01/2020 AG



5422621

GROUPE G2

Société par actions simplifiée au capital de 386 223 euros

Siège social : 185, Allée des Cyprès, 69760 LIMONEST

538 492 380 RCS LYON

DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DU 10 JANVIER 2020

LES SOUSSIGNEES

- **La société COOGEE**, société à responsabilité limitée au capital de 224.230,00 euros, dont le siège social est situé 185 Allée des Cyprès – 69760 LIMONEST, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 509 586 152, représentée par Monsieur Gaëtan DE SAINTE MARIE, en qualité de gérant,
- **La société CALVIM**, société par actions simplifiée au capital de 23.130.691,00 euros, dont le siège social est situé 2 Chemin du Génie BP 213, 69632 VENISSIEUX, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 409 976 180, représentée par son Président, Monsieur Guy MATHIOLON.

Agissant en qualité de seuls associés de la société GROUPE G2 (ci-après la « **Société** ») détenant ensemble 386 223 actions, soit la totalité des actions de la Société,

Réunis ce 10 janvier 2020 au siège social de la Société, 185, Allée des Cyprès, 69760 LIMONEST,

Déclarant avoir eu connaissance, préalablement aux présentes, de tous les éléments leur permettant de se prononcer en toute connaissance de cause notamment par la mise à leur disposition des documents suivants :

- le rapport de la Présidente,
- le rapport spécial du Commissaire aux Comptes,
- Le rapport du Commissaire aux avantages particuliers,
- Le projet des statuts modifiés de la Société,

Ont décidé conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 24 des statuts d'acter par le présent acte sous seing privé leur consentement unanime aux décisions collectives ci-après portant sur :

- Création d'une nouvelle catégorie d'actions, les actions de préférence dites « Actions P » bénéficiant de droits particuliers,
- Conversion d'actions ordinaires existantes en Actions P ; modalités de conversion des Actions P,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.



PREMIERE DECISION

(Création d'une nouvelle catégorie d'actions, les actions de préférence « P »)

La collectivité des associés, après avoir entendu la lecture :

- du rapport de la Présidente visé à l'article R. 228-18 du Code de commerce,
- du rapport du Commissaire aux comptes visé à l'article R. 228-18 du Code de commerce,
- du rapport de Monsieur Pascal VUAILLAT du cabinet RSM France, en qualité de commissaire aux avantages particuliers nommé à l'unanimité des associés en date du 5 décembre 2019, sur les avantages particuliers attachés aux actions de préférence, visé aux articles L. 228-15 et R. 225-136 du Code de commerce,

Décide de créer, avec effet immédiat et en sus des actions ordinaires existantes, une nouvelle catégorie d'actions de préférence de la Société régie par les dispositions des articles L. 228-11 à L. 228-19 du Code de commerce, dites « **Actions P** », bénéficiant des caractéristiques suivantes :

Les Actions P ne pourront pas faire l'objet d'un quelconque démembrement pendant une période qui expirera soit, à compter de leur conversion en Actions O, soit, à l'issue d'une période qui expirera le 31 décembre 2050.

Pendant une durée de NEUF (9) années qui expirera le 31 décembre 2029, les Actions P bénéficient des prérogatives et droits suivants :

*Les Actions P bénéficieront d'un droit à distribution de quelque nature que ce soit, dividendes ou réserves ou autres, « **D** » en numéraire, en Actions P de la Société, en biens en nature, sur le montant de l'enveloppe annuelle de la distribution à verser (« **EAn** Distribution ») sur les sommes distribuables, calculé selon le barème suivant :*

Si EAn Distribution ≤ 600 000 euros	Alors : D = 0
Si EAn Distribution > 600 000 euros	Alors : $D = (EAn_{Distribution} - 600\,000 \text{ euros}) \times (\% \text{ au capital de la Société des Actions P})$ Et Le montant ou la contre-valeur correspondant à $(EAn_{Distribution} - D)$ sera reversée aux porteurs d'Actions O à due proportion du nombre d'Actions O existantes à la date de l'Assemblée Générale décidant de l'Enveloppe de la distribution à verser ($EAn_{Distribution}$)

Les Actions P étant attachées à la qualité de leur titulaire (la société CALVIM), en cas de cession de quelque manière que ce soit des Actions P, elles seront automatiquement converties en actions ordinaires « O » (à raison d'une Action P pour une Action O) et en conséquence perdront ipso facto leurs droits particuliers, si la cession est effectuée au profit de la Société ou au profit d'un associé de la Société autre que la société CALVIM, ou d'un tiers.

Inversement en cas de cession de quelque manière que ce soit des Actions O, elles seront automatiquement converties en Actions P (à raison d'une Action O pour une Action P) et en conséquence acquerront ipso facto leurs droits particuliers, si la cession est effectuée au profit de la société CALVIM.

Les Actions P seront également automatiquement converties en Actions O à compter du 1^{er} janvier 2030.

Précise que les droits attachés aux Actions P ne pourront être modifiés, y compris par suite de modifications ou d'amortissement du capital social, comme en cas de fusion ou de scission de la Société qu'après approbation de l'assemblée spéciale de l'unique associé et porteur des Actions P, la société CALVIM, statuant dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 225-99 du Code de commerce,

Décide d'approuver les droits particuliers que les Actions P conféreront à leur titulaire.

Rappelle qu'en application des dispositions des articles L. 225-10 et L. 228-15 alinéa 2 du Code de commerce, les 38 649 actions ordinaires susvisées, lesquelles doivent être converties en Actions P, ne sont pas prise en compte pour l'adoption de la présente décision.

DEUXIEME DECISION

(Conversion d'actions ordinaires existantes en Actions P)

La collectivité des associés, connaissance prise :

- du rapport de la Présidente visé à l'article R. 228-18 du Code de commerce,
- du rapport du Commissaire aux comptes visé à l'article R. 228-18 du Code de commerce,
- du rapport de Monsieur Pascal VUAILLAT du cabinet RSM France, en qualité de commissaire aux avantages particuliers nommé à l'unanimité des associés en date du 5 décembre 2019, sur les avantages particuliers attachés aux actions de préférence, visé aux articles L. 228-15 et R. 225-136 du Code de commerce,

sous la condition suspensive de l'adoption de la première décision et constatant que le capital social est entièrement libéré,

Décide de convertir, avec effet immédiat, 38 649 actions ordinaires détenues par la société CALVIM en 38 649 Actions P,

Précise que les 38 649 Actions P susvisées bénéficieront, avec effet immédiat, des droits décrits à la première décision ci-dessus,

Précise que les 38 649 Actions P susvisées seront soumises à toutes les dispositions des statuts tels que modifiés en conséquence de l'adoption de la troisième décision,

Précise que la catégorie des actions, ordinaire ou de préférence, détenue par chaque associé, fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'associés tenus par la Société,

Rappelle qu'en application des dispositions des articles L. 225-10 et L. 228-15 alinéa 2 du Code de commerce, les 38 649 actions ordinaires susvisées, lesquelles doivent être converties en Actions P, ne sont pas prise en compte pour l'adoption de la présente décision,

Précise, en tant que de besoin, que la présente conversion n'entraîne pas d'augmentation de capital.



TROISIEME DECISION
(Modification corrélative des statuts)

La collectivité des associés, connaissance prise :

- du rapport de la Présidente visé à l'article R. 228-18 du Code de commerce,
- du rapport du Commissaire aux comptes visé à l'article R. 228-18 du Code de commerce,
- du rapport de Monsieur Pascal VUAILLAT du cabinet RSM France, en qualité de commissaire aux avantages particuliers nommé à l'unanimité des associés en date du 5 décembre 2019, sur les avantages particuliers attachés aux actions de préférence, visé aux articles L. 228-15 et R. 225-136 du Code de commerce,

et sous la condition suspensive de l'adoption des décisions précédentes, **décide** de modifier avec effet immédiat les articles 7, 8 et 15 et 32 des statuts de la Société de la manière suivante :

« ARTICLE 8 – MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

La collectivité des associés décide d'ajouter à l'article 8 des statuts les alinéas suivants :

[...]

IV. En cas de modification ou d'amortissement du capital social, la collectivité des associés, délibérant aux conditions de quorum et de majorité prévues ci-avant, détermine les incidences de ces opérations sur les droits des titulaires d'actions de préférence.

V. En outre, toute opération d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital social est réalisée en tenant compte des droits et avantages particuliers attachés aux actions de préférence « Actions P » définis à l'article 15 des présents statuts. »

« ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL

«

« Le capital social est fixé à la somme de TROIS CENT QUATRE-VINGT SIX MILLE DEUX CENT VINGT TROIS (386.223) Euros.

«

« Il est divisé en TROIS CENT QUATRE-VINGT SIX MILLE DEUX CENT VINGT TROIS (386.223) actions entièrement libérées, réparties en deux catégories :

«

- *« 347.574 actions ordinaires dites « Actions O »,*
- *38.649 actions de préférence dites « Actions P ». »*

[...]

« ARTICLE 15 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

«

« 15.1 Généralités

«

« Toute action ordinaire (« Action O ») donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente. Les actions de préférence « Actions P » donnent droit à distribution dans les conditions exposées à l'article 15.2 ci-après.